

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1362/2530

พนักงานอัยการ จังหวัด น่าน
นาย สม โภชน์ จารุ จาริต กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 3

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 218, มาตรา 225

พ.ร.บ.ฝิ่น พ.ศ.2472 มาตรา 8, มาตรา 53, มาตรา 96

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2528 มาตรา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยฐานซื้อฝิ่นและฐานมีฝิ่น
ดิบไว้ในครอบครอง ปราบกฏว่าระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้มี พระราช
บัญญัติ ยาเสพติดให้โทษยกเลิก พระราชบัญญัติฝิ่น เป็นผลให้การซื้อฝิ่นไม่เป็น
ความผิดอีกต่อไป แม้จำเลยจะมีได้ฎีกาในข้อนี้ ศาลฎีกาย่อมแก้ไขให้ถูกต้องโดย
พิพากษายกฟ้องข้อหาซื้อฝิ่นนั้นเสีย ส่วนความผิดฐานมีฝิ่นดิบไว้ในความครอบครอง
นั้น พระราชบัญญัติ ฝิ่นซึ่งใช้อยู่ในขณะที่ยังจำเลยกระทำความผิดเป็นคุณแก่จำเลย
เพราะกำหนดโทษเบากว่า พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ

ศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน
จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกาลลงโทษเป็นการฎีกาการใช้ดุลพินิจของ
ศาลอันเป็นปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 218.(ที่มา-สงเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 ร่วมกันจัดการ ติดต่อจัดหา และแนะนำ ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 กับพวก ซื่อและมีฝิ่นดิบ 36 ห่อ หนัก 33 กิโลกรัมไว้ในความครอบครอง ต่อมาจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกร่วมกันซื้อฝิ่นดิบจำนวนดังกล่าวจากผู้มีชื่อ แล้วจำเลยที่ 1 ที่ 2 กับพวกร่วมกันมีฝิ่นดิบไว้โดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้ลงโทษ ตามพระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช 2472 มาตรา 8, 51 ทวิ, 53, 69 พระราชบัญญัติ ฝิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2502 มาตรา 4, 5 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 33, 91 รับฝิ่นดิบและรถยนต์ของกลาง

จำเลยที่ 1 ที่ 3 ที่ 4 และที่ 5 แกล้งสู้คดี ศาลชั้นต้นให้โจทก์แยกฟ้องจำเลยทั้ง สี่มาใหม่

จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช 2472 มาตรา 8, 53, 69 พระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2502 มาตรา 5 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำคุกฐานซื้อฝิ่นจำคุก 10 ปี ฐานมีฝิ่น ไว้ในครอบครองจำคุก 10 ปี รวมจำคุก 20 ปี จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพเป็น ประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่มากกรณีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 จำคุก 10 ปี รับฝิ่นดิบและรถยนต์ของกลาง

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ขอให้ลงโทษสถานเบา

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้ลงโทษเบากว่านี้และรอกาลลงโทษ

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'ปรากฏว่าระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ได้มีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 ยกเลิกพระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช 2472 และพระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2502 เป็นผลให้การซื้อฝิ่นไม่มีความผิดอีกต่อไป ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานนี้จึงเป็นการไม่ชอบ ปัญหานี้เป็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยที่ 2 จะมีได้ฎีกามาด้วยศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง จำเลยที่ 2 จึงมีความผิดฐานมีฝิ่นติดไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตเพียงกระทงเดียว ซึ่งตามพระราชบัญญัติฝิ่น พุทธศักราช 2472 และพระราชบัญญัติฝิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2502 ที่ใช้อยู่ในขณะจำเลยที่ 2 กระทำความผิดกำหนดโทษไว้เบากว่าพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2528 เป็นคุณแก่จำเลยอยู่แล้ว และเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 5 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน คดีต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษสถานเบาและรอกการลงโทษ เป็นฎีกาการใช้ดุลพินิจของศาล จึงต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับข้อหาซื้อฝิ่นโดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์'.

(สุนทร จันทระศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ